

1500359-06.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Willian Alves dos Santos e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de WILLIAN ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, por haver, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandopolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500359-06.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500359-06.2022.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Willian Alves dos Santos e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de WILLIAN ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 124/126.

O acusado foi preso em flagrante em 13.04.2022. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 63/64), contudo, por ter descumprido as condições estabelecidas, tal benesse foi revogada e, por conseguinte, foi

decretada a sua segregação cautelar (fls. 98/99).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, o réu foi devidamente notificado (fls. 151) e apresentou defesa preliminar (fls. 153/158). Na sequência, a denúncia foi recebida em 11.08.2022 (fls. 159/160) e o réu foi citado (fls. 179).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns (fls. 184, 185 e 186), duas exclusivas da defesa (fls. 187 e 188) e o acusado foi interrogado (fls. 191).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 217/224). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por falta de lastro probatório para a expedição do decreto condenatório. No mais, aventou pedidos acerca da dosimetria da pena (fls. 228/241).

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 13 de abril de 2022, por volta das 07hrs e 30 min, no estabelecimento comercial situada à Rua dos Estudantes, nº 1582, Centro, nesse município e Comarca de Mirandópolis, tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) invólucros contendo maconha, com peso aproximado de 58,75 gramas, além de meio tijolo da mesma droga, com peso aproximado de 154,74 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo laudo de constatação provisória (fls. 27/28), pelas imagens da droga apreendida (fls. 51/53), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 127/129), pelo laudo periciado realizados nos objetos apreendidos (fls. 130/135), bem como, pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores do crime em apreço.

Vejamos. Em juízo, a testemunha CARLOS EDUARDO VOLTARELI, policial militar, relatou que em cumprimento a um mandado que se daria no lava jato de propriedade de JUAN, encontraram os entorpecentes sob o balcão do estabelecimento, sendo 25(vinte e cinco) porções de maconha, tijolo prensado e uma balança de precisão. Posteriormente, encontraram JUAN, que não disse nada acerca do entorpecente e apenas alegou possuir funcionários no local. WILLIAN se apresentou e informou ser funcionário de JUAN e proprietário da droga, então deram voz de prisão apenas em desfavor do réu (fls. 184).

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda, MÁRCIO PEDRO COSTA (fls. 185).

A testemunha RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA afirmou ser cliente do lava jato e desconhece qualquer ocorrência ilícita no estabelecimento. Conhece o réu e JUAN desde a sua infância. É usuário de entorpecente e já consumiu drogas na companhia do acusado (fls. 186).

Em juízo, a testemunhada defesa JUAN CARLOS DE SOUZA disse ser sócio do réu no lava

jato. Nunca viu nenhuma substância entorpecente no estabelecimento, tampouco em posse do réu (fls. 187).

A testemunha ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS desconhece os fatos e nunca foi ao lava jato. Tem conhecimento de que o réu é usuário de entorpecentes (fls. 188).

O acusado foi ouvido em duas oportunidades. Na fase administrativa confessou a prática do delito, alegando que toda a droga e objetos apreendidos lhe pertencem, e que teria buscado "fora". Faz uso do entorpecente (fls. 15).

Em juízo, o réu afirmou ser sócio de JUAN no estabelecimento comercial do ramo de lava jato. Após ter ciência de que JUAN havia sido encaminhado à unidade policial, foi até a delegacia e confessou ser o proprietário do entorpecente, o qual destinava-se para seu uso próprio. Adquiriu a droga em outra cidade, com uma pessoa que não sabe identificar, tendo pagado a quantia de R\$400,00 (fls. 191).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu negou a prática do tráfico de drogas em Juízo. Contudo suas palavras revelaram-se divorciadas do restante do conjunto probatório reunido nos autos, e não podem prevalecer.

Com efeito, os policiais militares narraram os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. Percebe-se que as suas narrativas estão em consonância com a versão apresentada na fase policial, e nada leva a crer que mentiram em Juízo para prejudicar um inocente.

Daí porque os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade. Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Descabimento de críticas efetuadas quanto a validade do depoimento dos policiais, que estavam no desempenho de suas funções e nenhum interesse teriam em enredar indevidamente os réus, a quem sequer conheciam - Hipótese, ademais, de efetivo traficante que teve a droga apreendida em sua residência. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal 103.740-3 - São Paulo - 25.03.91 Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes) (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Por outro lado, o réu não negou a propriedade dos entorpecentes encontrados, querendo fazer crer, contudo, que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Entretanto, o delito em análise é plurinuclear, ou seja, basta a incidência em qualquer um dos dezoito verbos delineados no tipo penal para a configuração delitiva, dispensando-se, igualmente, a finalidade lucrativa do agente em sua conduta.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, sua forma de embalagem, acondicionamento e apresentação (porções devidamente separadas prontas para a entrega a terceiros e um tijolo que seria posteriormente transformado em invólucros), a presença de petrechos para o fracionamento e embalagem do entorpecente (balança de precisão e embalagens plásticas), bem como a inexistência de objetos costumeiramente utilizados para seu consumo, todas as evidências deixam claras que não se tratava de drogas para consumo pessoal, mas sim para a mercancia.

De mais a mais, o réu não comprovou qualquer causa excludente de sua

responsabilidade criminal. Assim, a tese de a droga apreendida ser destinada para seu uso próprio restou ilhada diante de todo quadro probatório amalhado nestes autos.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 55/56 e certidões de fls. 57/58, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Contudo, por se tratar do entorpecente de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 – “quantidade” e “natureza” da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas, fixado no mínimo unitário.

Não há agravantes. A atenuante da confissão não pode ser aplicada porque ela não foi plena.

Na terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de aumento.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., o réu é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 03 (três) salários mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu WILLIAN ALVES DOS SANTOS, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FACE DO RÉU.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se.

O réu está sendo condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que lhe cabia a prova da origem lícita de eventuais bens e valores encontrados em seu poder, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual decreto o perdimento em favor da União.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA